

γυνή κινούη· τοῖς γάρ ἄλλοις ἅπασι πλὴν τῆς γυναικὸς τὸ τοιοῦτον προνόμιον οὔτε ἐξ ἀρχῆς δεδώκαμεν οὔτε νῦν δίδομεν.

δ'. Ἡ γυνή τοῦ γάμου συνεστῶτος ἐν ἀπορίᾳ τοῦ ἀνδρὸς τὰ ὑποκείμενα πράγματα τοῦ ἀνδρὸς ὑπὲρ τῆς προγάμου δωρεᾶς καὶ τῆς προικὸς καὶ τῶν ἐξωπροίκων ἐκδικήσασα ἤγουν κατέχουσα, οὐ δύναται ταῦτα ἐκποιεῖν, ἀλλ' ἐξ αὐτῶν ἀναγκάζεται καὶ τὸν ἄνδρα καὶ τοὺς παῖδας ἀποτρέφειν.

ε'. Ἡ³⁾ μὴ δευτερογαμοῦσα γυνή, εἴτε παίδων ὑπόντων αὐτῇ εἴτε καὶ μὴ, τῆς προγάμου δωρεᾶς κατὰ τε χρῆσιν καὶ δεσποτείαν κυρία καὶ δίσταται· οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ παίδων μὲν μὴ ὑπόντων, τὸν ἐξ ἀπαιδίας κάσσον ἤτοι τὸ τέταρτον τοῦ προικουπόβολου εἰς κέρδος αὐτῆς ἀναδέχεται· τοῦτο δὲ δηλονότι λήψεται οὐκ ἐξ αὐτοῦ τοῦ προικουπόβολου, ἀλλ' ἐκ τῆς ὑπολοίπου πάσης ἀνδρῶας ὑποστάσεως· ὑπόντων μέντοι παίδων, μετὰ [τὸ] τὸν τελευταῖον παῖδα εἰς τὸν εἰκοστὸν καταντῆσαι χρόνον, τῶν δύο τὸ ἕτερον αἰρεῖσθαι· ἢ τὴν χρῆσιν ἔχειν πᾶσαν τῆς ἀνδρῶας ὑποστάσεως καὶ μόνον, ἢ, εἰ μὴ τοῦτο βούλοιτο, παιδὸς ἐνὸς μοῖραν κατὰ τελευταίαν δεσποτείαν εἰς οἰκεῖον ἀφαιρεῖσθαι κέρδος· δηλὸν δὲ ὡς καὶ τινος τῶν παίδων τελευτῶντος ἢ καὶ πάντων ἀτέκνων ἢ ἀδιαδέτων, εἰς αὐτὴν ὁ τούτων κλῆρος ἀναδραμεῖται⁴⁾.

ς'. Ἡ πρὸ τοῦ πενθίμου χρόνου εἰς δεύτερον ἑαυτὴν συνοικέσιον ἐπιβρίψασα, ὡς εἰς αὐτὰς [τάς] γονὰς καὶ κοίτην ἀνδρῶαν ἐξυβρίσασα τῆς προγάμου δωρεᾶς τῆς τε δεσποτείας καὶ τῆς χρήσεως ἀπελαθῆσεται, καὶ πολλῷ μᾶλλον δηλονότι ὡς οὐδὲ ἐκ τῆς ἄλλης ἀνδρῶας ὑποστάσεως οἰονδηποτε λήψεται. οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ παίδων αὐτῇ προσόντων, ἀτέκνων τούτων καὶ ἀδιαδέτων τελευτώντων, οὔτε καδ' ὅλον τὸν κλῆρον οὔτε κατὰ μέρος τινὰ τούτων κληρονομήσει. εἰ μέντοιγέ τινες τῶν παίδων φιλανδρωπότερον περὶ τὴν ἐξυβρίσασαν μητέρα διατεθῆναι βουληθῶσιν καὶ καταλιπεῖν τι βελήσωσιν αὐτῇ τῆς ἰδίας αὐτῶν ὑποστάσεως, κρείσσον μᾶλλον λογιζόμεθα τῇ τῶν τέκνων φιλανδρωπία τὴν μητέρα παραμυθεῖσθαι ἢ τοσαύτην εἰσάγειν ὠμότητα, ὥστε μηδὲ βουλομένων τῶν παίδων πρὸς ἕλεον τῆς μητρὸς ἀφορᾶν ταύτην τινὸς τυγχάνειν παραμυθίας⁵⁾. ἔσται δὲ καὶ παντοίως ἢ τοιαύτη γυνή διὰ τὴν τῶν

3) A in margine: ζητεῖ ἐμπροσθεν εἰς τὸ τέλος τῶν ε' κεφαλαίων ἑτέραν διάταξιν τῆς νεαρᾶς. — Caeterum haec quae sequuntur sex capita Eclogam Leonis et Constantini sapiunt. Cf. Ecloga tit. II.

4) C hic subijcit scholium c, quod infra ad cap. 9 dabimus.

5) A addit: τοῦτο εἰρήκη, quod legem ἀτήκη i. e. προσθήκη. Namque initium hujus capitis usque ad verbum παραμυθίας sane adjectio est, quum nunc demum Nov. XXII c. 22 incipiat. Cf. schol. h.